民法主題整理：債編總論

整理範圍：108-114年司律一試民法考古題
涵蓋條文：民法§199-§344（債編通則）
共計 21 題

壹、債之發生（懸賞廣告、強制締約）

一、109年 第11題

甲有名貴秋田犬一隻，價值新臺幣（以下同）10萬元，某日秋田犬出門後一直沒有回來，甲乃在社區公布欄公告，懸賞尋獲該秋田犬者，致贈1000 元。乙不知有公告，但從撿到的秋田犬項圈得知其為甲所有，乃立即將該秋田犬還給甲，下列敘述何者正確？

(A) 乙得向甲請求拾得遺失物之報酬
(B) 甲公告懸賞之行為為事實行為，不論乙是否有看到公告，甲均要支付1000元給乙
(C) 乙沒看到公告，甲不用給乙1000元
(D) 懸賞廣告為契約之一種，須對特定人為之始有效力

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	乙雖不知懸賞公告，但依§805之1拾得遺失物之**法定報酬請求權**，仍得請求報酬，不以知悉懸賞為要件
(B)	✗	懸賞廣告為**法律行為**（通說為單獨行為），非事實行為。乙不知公告→不得依§164請求懸賞報酬
(C)	✗	雖不得請求懸賞廣告之報酬，但仍得依§805之1請求遺失物**法定報酬**（物之價值十分之一）
(D)	✗	懸賞廣告依通說為**對不特定人之單獨行為**，非須向特定人為之

[!NOTE]
重點整理

- **懸賞廣告**（§164）：以廣告聲明對完成一定行為之人給與報酬，須**行為人知悉廣告**始有報酬請求權
- **遺失物拾得報酬**（§805之1）：法定權利，不以知悉懸賞為要件
- 二者得**併存**：知悉公告之拾得人得**擇**一行使

二、111年 第28題

下列何者非屬直接強制締約？

(A) 自來水公司供水契約
(B) 台電公司電力供給契約
(C) 中華郵政公司郵件遞送契約
(D) 航空公司旅客運送契約

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	屬於	自來水供應屬**公用事業**，依自來水法負有**供水義務**→直接強制締約
(B)	屬於	台電公司依電業法負有**供電義務**→直接強制締約
(C)	屬於	中華郵政依郵政法負有**普遍服務義務**→直接強制締約
(D)	☑	航空公司為**民營事業**，無法定強制締約義務→非直接強制締約

[!NOTE]
重點整理

- **直接強制締約**：法律明定當事人有締約義務（公用事業如水、電、郵政）
- **間接強制締約**：雖無締約義務，但拒絕締約構成差別待遇或權利濫用時，得課以賠償義務

三、113年 第22題

2024年3月1日，甲於報紙上刊登一則廣告，表示在同年3月10日前能答出其所出之數學難題，將給付新臺幣（下同）2萬元報酬作為獎勵。乙、丙、丁先後在不同地方解出正確答案。乙最先完成解答，但丙最先通知甲完成解答，甲檢視答案為正確後，立即匯出報酬於丙。下列敘述，何者正確？

(A) 若甲於刊登廣告之翌日，未有人提出解答前，得無條件撤回廣告
(B) 乙有報酬請求權，得向丙主張不當得利，請求交付所受領之2萬元報酬
(C) 乙、丙、丁得向甲請求平分報酬
(D) 甲必須再對乙支付報酬，不得拒絕。惟甲得事後對丙主張不當得利，請求返還報酬

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§165之1：懸賞廣告**定有完行期間**者，推定廣告人**不得撤回**其廣告
(B)	☑	§164 II：數人先後完成行為時，由**最先完成**者取得報酬請求權→乙最先完成→乙有報酬請求權→丙無權受領→乙得向丙主張**不當得利**
(C)	✗	非平分，依§164 II由**最先完成**者單獨取得
(D)	✗	甲已對丙給付，但丙非有權受領人→甲對乙之報酬債務未消滅→惟乙得逕向丙主張不當得利即可，非必須由甲再付乙

[!NOTE]
重點整理

- **報酬歸屬**（§164 II）：數人先後完成→**最先完成者**取得；同時完成→**抽籤**決定
- **懸賞廣告撤回**（§165、§165之1）：
  - 未定期間：得撤回，但對善意行為人負損害賠償
  - **定有期間**：推定不得撤回

貳、債之效力（給付遲延／不能／不完全給付）

四、108年 第15題

甲向乙購買一隻愛情鳥，於甲付清價金後，乙即給付一隻身上帶有鮮紅斑點的愛情鳥予甲，惟該愛情鳥罹患禽流感，以致甲原有之三隻愛情鳥亦一併遭感染而死亡。下列敘述，何者正確？

(A) 身上帶有鮮紅斑點的愛情鳥罹患禽流感，對甲而言係屬瑕疵結果損害，甲得依民法第 227 條第 1 項不完全給付規定，向乙請求損害賠償
(B) 甲原有之三隻愛情鳥亦一併遭感染而死亡，對甲而言係屬瑕疵結果損害，甲僅得依民法第 227 條第1項不完全給付規定，向乙請求損害賠償
(C) 身上帶有鮮紅斑點的愛情鳥罹患禽流感，對甲而言係屬瑕疵損害，甲得依民法第 227 條第 2 項加害給付規定，向乙請求損害賠償
(D) 甲原有之三隻愛情鳥亦一併遭感染而死亡，對甲而言係屬瑕疵結果損害，甲得依民法第227條第2 項加害給付規定，向乙請求損害賠償

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	購買之愛情鳥罹病→屬「**瑕疵損害**」（標的物本身不符約定品質），非瑕疵結果損害；且瑕疵損害應適用§227 **I**準用§226
(B)	✗	甲原有三隻死亡→確屬「瑕疵結果損害」☑，但**僅得**依§227 **I**→應依§227 **II**加害給付
(C)	✗	標的物本身瑕疵→屬「瑕疵損害」☑，但應依§227 **I**（非§227 II），§227 II係處理**固有利益**之損害
(D)	☑	甲原有三隻愛情鳥因感染而死→超越標的物本身之損害→**屬瑕疵結果損害**（固有利益受害）→依§227 **II加害給付**請求賠償

[!NOTE]
重點整理

- **不完全給付**（§227）區分：
  - §227 **I**：**瑕疵損害**（瑕疵給付）→標的物本身之損害→準用§226給付不能或§231遲延規定
  - §227 **II**：**瑕疵結果損害**（加害給付）→因瑕疵侵害債權人**固有利益**→得請求損害賠償
- 瑕疵損害 vs. 瑕疵結果損害之區分為必考重點

五、109年 第18題

甲出賣A地予乙，雙方約定由乙負擔土地增值稅，惟因出賣人甲遲延辦理所有權移轉登記，致令買受人乙增加該稅額之負擔。下列敘述，何者正確？

(A) 乙無法向甲請求損害賠償，因甲乙雙方約定由乙負擔土地增值稅
(B) 乙無法向甲請求損害賠償，因稅額負擔之增加僅為純粹財產上損害
(C) 乙得向甲請求賠償其所增加負擔之稅額，因稅額負擔之增加屬甲給付遲延而生之損害
(D) 甲遲延辦理所有權移轉登記因而令乙增加稅額之負擔，非屬因遲延而生之損害

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	約定由乙負擔增值稅，但**增加**的稅額係因甲遲延所致，屬甲應賠償之遲延損害
(B)	✗	純粹經濟損失固然在侵權法上有保護限制，但此為**契約上給付遲延**之損害賠償，不受此限
(C)	☑	依§231 I：因遲延而生之損害，債務人應賠償之。甲遲延辦理登記→稅額增加→**屬因遲延而生之損害**
(D)	✗	稅額增加與遲延登記有**相當因果關係**，確屬因遲延而生之損害

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **給付遲延損害賠償**（§231 I）：債務人遲延者，債權人得請求**因遲延而生之損害**賠償
> - 約定稅負歸屬不影響遲延損害賠償之請求

六、113年 第15題

甲居住於臺南市，向高雄市之乙購買乙所有之 A 車，約定於 5 月 5 日交付，但乙因事未於當日依約交付。嗣後發現A車於5月6日毀於高雄市發生之火災。下列敘述，何者正確？

(A) 火災為通常事變，甲不得請求損害賠償
(B) 不可歸責於乙，乙依民法第225條規定免除責任
(C) 甲得依民法第226條有關給付不能規定，請求損害賠償
(D) 乙不負遲延給付之損害賠償責任

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	乙已陷於給付遲延→依§231 II：**遲延後**之給付，因不可抗力而不能者亦應負責；通常事變更應負責
(B)	✗	乙已**給付遲延**在先→遲延後之給付不能，**不得主張§225免責**
(C)	☑	乙因遲延後標的物毀損→轉為**給付不能**→甲得依§226請求損害賠償
(D)	✗	乙已陷於遲延，依§231應負遲延損害賠償責任

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **遲延後之加重責任**（§231 II）：債務人遲延後，因不可抗力而不能給付者，**仍應負責**
> - 但債務人能證明**縱不遲延亦不免發生損害**者，不在此限（通常事變抗辯）
> - 遲延後標的物滅失→轉為給付不能→債權人得依§226請求替代賠償

參、債之保全（代位權／撤銷權）

七、108年 第18題

甲負債數千萬元，對外並無任何債權，但將僅存值錢之手錶贈與乙，並交付之。下列敘述，何者正確？

(A) 甲之債權人為保全債權，隨時得以自己之名義，請求乙返還該手錶
(B) 甲之債權人若欲保全債權，而以自己之名義，請求乙返還該手錶者，須甲債務人已應負遲延責任時，方得為之
(C) 甲之債權人得聲請法院撤銷甲之贈與行為
(D) 須甲於贈與行為時明知有損害於債權人之權利，且乙於受贈與時亦知其情事者為限，債權人方得聲請法院撤銷之

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	此為**代位權**（§242）之要件，但代位權係用於債務人**怠於行使權利**時，非用於撤銷贈與行為
(B)	✗	代位權須債務人負遲延責任（§242本文），但本題應適用**撤銷權**（§244），兩者不同
(C)	☑	依§244 **I**：債務人所為之**無償行為**，有害及債權者，債權人得聲請法院撤銷之→贈與為無償行為，**不以受益人惡意為要件**
(D)	✗	此為§244 **II有償行為**之要件（需債務人及受益人均知情），但贈與為**無償行為**，適用§244 I即可

[!NOTE]
重點整理

- **撤銷權**（§244）：
    - **無償行為**（§244 I）：有害及債權即可撤銷，**不問受益人善惡意**
    - **有償行為**（§244 II）：須債務人**知情**＋受益人行為時**亦知其情事**
- **除斥期間**（§245）：自知有撤銷原因起**1年**／行為時起**10年**

八、112年 第24題

甲對乙有新臺幣（下同）500萬元之債權並已屆清償期，乙卻遲遲未為清償。因為乙近兩年來生意與股票投資失敗，負債累累。甲經過詳查後，發現乙之財產僅剩對丙有400萬元之債權。雖然對丙之債權已過清償期甚久，但乙覺得反正要回錢，只會被眾債權人瓜分，所以怠於討回。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲若要行使代位權，應以自己名義行使乙之權利，且自己並無優先其他債權人受償之權利
(B) 甲原則上必須在乙已負給付遲延責任，始得對丙行使代位權。但如有中斷時效等保存乙債權所必要之行為者，不在此限
(C) 乙對於丙之債權，必須比甲對乙之債權更早發生，否則甲無權行使代位權
(D) 此項代位權之行使，未必以訴為之

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	代位權以**自己名義**行使債務人之權利（§242），且無優先受償權→僅保全債務人之責任財產
(B)	☑	§242本文：債務人**已負遲延責任**始得代位；§242但書：保存行為（如**中斷時效**）不在此限
(C)	✗	§242**無此要件**→被代位之債權不需比代位債權更早發生，只要債務人怠於行使且有害及債權即可
(D)	☑	代位權得以**訴訟**或**訴訟外**方式行使

[!NOTE]
重點整理

- **代位權**（§242）要件：
    1. 債務人怠於行使其權利
    2. 有害及債權（債務人資力不足）
    3. 債務人已負遲延責任（但保存行為除外）
    4. 非專屬債務人之一身專屬權利
- 代位權人**無優先受償之權利**

肆、連帶債務

九、112年 第20題

甲乙丙丁戊共同對A負有新臺幣（下同）100萬元之連帶債務，未約定分擔部分，已屆清償期。在5 人當中，A對於丙表示免除其債務，甲則是對A有40萬元已屆期之債權，而戊則是負債累累逃亡海外不知去向，A選擇向乙請求清償所有連帶債務。乙則是得知丙已被免除債務，並對A以甲之債權主張抵銷後，清償全部剩下債務。乙在清償全部債務後，對於其他四人行使求償權。其中，對於戊不知去向無法求償之部分，則是以擴張求償權之方式，請求共同承擔。下列敘述，何者正確？

(A) 乙對A應負有共同清償40萬元之義務
(B) A已免除丙之債務，故乙不得對丙求償5萬元
(C) 乙得向甲請求5萬元
(D) 乙得向丁行使求償權，僅得請求20萬元

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	A免除丙之分擔部分20萬（§276 I絕對效力）→債務減為80萬；乙援引甲之抵銷20萬（§278：以甲之分擔部分為限）→剩60萬→乙應清償**60萬**，非40萬
(B)	✗	A免除丙之「分擔部分」有絕對效力（§276 I），但丙仍須就§282不能償還部分分擔→乙得對丙求償**戊不能清償之分擔額5萬**
(C)	☑	戊不能清償之20萬，依§282由求償權人（乙）與其他共同債務人（甲、丙、丁）按分擔部分比例分擔→各負5萬→乙得向甲請求**5萬元**

(D) ✗ 丁之分擔部分20萬＋丁須分擔戊不能清償之5萬＝**25萬**，非僅20萬

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **免除之絕對效力**（§276 I）：免除就分擔部分範圍有效→債務總額減少
> - **抵銷之援用**（§278）：他連帶債務人得以有債權者之**分擔部分為限**主張抵銷
> - **不能償還之分擔**（§282）：不能償還之部分由**求償權人與其他共同債務人**按分擔部分比例分擔

十、113年 第21題

甲乙丙丁四人與 A 約定負連帶責任，向 A 借用新臺幣（下同）500 萬元，其內部分擔比例為 2：2：5：1。嗣後，A免除甲分擔部分之債務後，對乙之財產聲請強制執行並全部獲償。乙向其他連帶債務人求償時，因丙破產毫無財產可為清償時，乙得向何人分別求償多少金額？

(A) 對甲求償160萬元、對丁求償80萬元
(B) 對甲求償100萬元、對丁求償100萬元
(C) 對丁求償133萬元（四捨五入）
(D) 對丁求償50萬元

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	計算錯誤
(B)	☑	分擔比例2:2:5:1→甲100萬、乙100萬、丙250萬、丁50萬。A免除甲分擔部分100萬→債務減為400萬→A對乙執行獲償400萬→乙overpaid 300萬。乙求償：丙250萬（破產不能償還）→依§282由乙(100)、甲(100)、丁(50)按比例分擔250萬→甲負100萬、丁負50萬、乙自擔100萬。故乙對甲求償**100萬**（甲之§282分擔）、對丁求償50+50=**100萬**（丁之分擔50+丁之§282分擔50）
(C)	✗	未考慮甲之§282分擔義務
(D)	✗	僅計算丁之分擔部分，未加計丁應分擔之丙不能清償部分

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - §276 I免除**分擔部分**→絕對效力→債務總額減少
> - §282**擴張求償**：不能償還之部分由求償權人與其他共同債務人**按分擔部分比例**分擔
> - 計算步驟：①確認分擔比例 ②扣除免除部分 ③確認實際清償額 ④求償 ⑤不能償還部分按比例分擔

伍、債之移轉（債權讓與／債務承擔）

十一、108年 第7題

甲有A、B二幅畫，以總價10萬元出售予乙，甲將其對乙之價金債權贈與予丙，並讓與之，甲通知乙債權讓與後，將A、B二畫交付於乙。其後，丙屢向乙催討清償10萬元不成，遂以書面通知乙：「免除10萬元之債務」。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲、乙、丙三人間共有二個債權行為
(B) 甲、丙間只有一個處分行為
(C) 乙、丙間只有一個處分行為
(D) 甲、乙間只有一個處分行為

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲乙**買賣契約**＋甲丙**贈與契約**＝2個債權行為（負擔行為）
(B)	☑	甲丙間之**債權讓與**（§294）＝1個處分行為
(C)	☑	丙對乙之**債務免除**（§343）＝1個處分行為（單獨行為）
(D)	✗	甲乙間有**A畫交付移轉所有權**＋**B畫交付移轉所有權**＝**2個處分行為**（動產物權讓與），非僅1個

[!NOTE]
重點整理

- **債權行為**（負擔行為）：買賣（§345）、贈與（§406）等→發生債之關係
- **處分行為**：包含**物權行為**（動產交付移轉§761）與**準物權行為**（債權讓與§294、債務免除§343）
- 每一動產之所有權移轉為**獨立之處分行為**

十二、108年 第19題

債權人甲向債務人乙為借款債權讓與第三人丙之通知，惟嗣後甲實際上並未將該借款債權讓與丙。此時若不知情之乙返還借款予丙。下列敘述，何者正確？

(A) 甲得主張乙將借款返還予丙，不生清償效力，乙不得對抗之，因丙非真正債權人
(B) 乙得主張其將借款返還予丙，生清償效力，甲不得對抗之，因丙已是真正債權人
(C) 甲得主張乙將借款返還予丙，生清償效力，乙不得對抗之，因丙已是真正債權人
(D) 乙得主張其將借款返還予丙，生清償效力，甲不得對抗之，雖丙非真正債權人

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§297 II：受讓與通知之債務人，對於通知人（甲）**得主張通知之效力**→甲應受其通知之拘束
(B)	✗	丙**非真正債權人**（實際未讓與），但結論（生清償效力）正確，理由錯誤
(C)	✗	丙非真正債權人，理由錯誤
(D)	☑	乙基於甲之讓與通知而向丙清償→依§297 II，**甲應受通知之拘束**→雖丙非真正債權人，對乙仍**生清償效力**

[!NOTE]
重點整理

- **讓與通知之效力**（§297）：
  - 非經讓與人或受讓人通知債務人，對於債務人不生效力（I）
  - 受讓與通知之債務人，**對於通知人應受其拘束**，縱實際未讓與亦同（II）

十三、109年 第16題

甲將其對債務人丙之債權讓與給乙，債務人丙對甲亦有債權，且均已屆清償期。下列敘述，何者正確？

(A) 債務人丙對甲之債權有得主張抵銷之事由，在尚未主張抵銷前，受債權轉讓之通知，丙即不得對乙主張抵銷
(B) 債務人丙對甲之債權於受債權轉讓通知時，有得主張抵銷之事由，丙得主張抵銷
(C) 債務人丙在債權讓與以前已對其債權人甲主張抵銷，不影響甲對乙債權讓與之效力
(D) 甲將其對丙之債權轉讓給乙後，因不再具備「二人互負債務」之抵銷要件，丙不得對受讓人主張抵銷

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§299 I：丙於受通知時已有得對甲主張抵銷之事由者，**仍得以之對抗受讓人乙**
(B)	☑	§299 I：債務人於受通知時所得對抗讓與人之事由，**皆得以之對抗受讓人**→丙得主張抵銷
(C)	✗	若丙已在讓與前主張抵銷→甲之債權已消滅→甲讓與之標的已不存在→此說法有誤導性
(D)	✗	§299 I明文保護債務人→不因債權讓與而喪失抵銷抗辯權

[!NOTE]
重點整理

- **債權讓與之抗辯**（§299 I）：債務人於受通知時，所得對抗讓與人之事由，**皆得以之對抗受讓人**
- 包括：抵銷抗辯、同時履行抗辯、時效抗辯等
- 關鍵時點：**受通知時**已存在之事由

十四、110年 第18題

甲為出賣人，乙為買受人，經過多次看屋後，雙方於民國（下同）104 年 4 月 1 日訂立 A 屋買賣契約，價金新臺幣（下同）1000 萬元，約定 104 年 4 月 15 日交屋，並同時協同辦理 A 屋所有權移轉登記。乙又於 104 年 4 月 13 日將其對甲之請求交屋及辦理登記之債權讓與丙，對價 1300 萬元，乙丙間並無特別擔保之約定。不料甲在 104 年 4 月 10 日又將該屋賣給丁，價金 1200 萬元，並於 104 年4月12日辦理移轉登記給

丁。丙出示乙丙契約，向甲請求移轉所有權並交付A屋。下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙、乙丙、甲丁間皆成立不動產之房屋買賣契約
(B) 當甲不履行對丙之不動產所有權移轉登記義務時，丙得主張乙負債務不履行之損害賠償責任
(C) 乙丙間之債權讓與契約有效
(D) 因乙丙當初未通知甲，所以丙不得向甲請求債務不履行之損害賠償

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲乙、甲丁為不動產買賣契約☑；但**乙丙間為債權買賣**（出賣對甲之債權），非不動產買賣
(B)	✗	乙丙無特別擔保約定→依§350，出賣人不擔保債務人之支付能力；乙僅擔保**債權之存在**（§349），甲不履行非乙之責
(C)	☑	債權讓與**不需債務人同意**（§294 I），乙丙間之讓與契約**有效**
(D)	✗	§297 I但書：受讓人將讓與人所立之**讓與字據提示**於債務人→與通知有同一效力→丙出示契約已生通知效力

[!NOTE]
重點整理

- **債權讓與**（§294）：不須經債務人同意，讓與契約即生效
- **通知方式**（§297 I）：①讓與人通知 ②受讓人通知 ③受讓人**提示讓與字據**
- **權利瑕疵擔保**（§349/§350）：出賣人擔保**債權存在**，但不擔保債務人之**資力**（除另有約定外）

十五、111年 第29題

下列關於債務承擔之敘述，何者錯誤？

(A) 第三人與債務人訂立契約承擔其債務者，非經債權人承認，對債權人不生效力
(B) 併存之債務承擔，承擔人係為原債務人提供履約保證之第三人，自不負同一保證責任
(C) 免責之債務承擔，從屬於債權之權利，原則上不因債務之承擔而妨礙其存在
(D) 併存之債務承擔，原債務人不脫離債之關係

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§301：第三人與**債務人**訂立承擔契約→**非經債權人承認**，對債權人不生效力（免責的債務承擔）
(B)	✗	併存債務承擔之承擔人**非保證人**，而是與原債務人負**同一之債務**→不得混淆為「履約保證」→選項將兩者混為一談
(C)	☑	§302 I：免責債務承擔時，從屬於債權之權利（如擔保物權），原則上**不因承擔而妨礙其存在**
(D)	☑	併存債務承擔：承擔人加入→原債務人**不脫離**→二者對債權人負**同一債務**

[!NOTE]
重點整理

- **免責債務承擔**（§300/§301）：原債務人脫離→債務移轉於承擔人
    - §300：第三人與**債權人**訂立→契約成立時移轉
    - §301：第三人與**債務人**訂立→須經**債權人承認**
- **併存債務承擔**：承擔人加入、原債務人不脫離→≠ 保證

十六、112年 第25題

甲將其對乙之貨款債權讓與於丙，並通知乙。下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙受通知時，乙原得對甲主張之同時履行抗辯權，仍得對丙主張
(B) 乙受通知時，乙原得對甲主張之消滅時效抗辯權，仍得對丙主張
(C) 乙受通知後，乙始具備得對甲主張抵銷之要件者，亦得對丙主張
(D) 乙受通知後，乙基於法定事由解除與甲之原契約時，乙得對丙拒絕給付系爭貨款

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§299 I：受通知時已有之**同時履行抗辯權**，得對丙主張
(B)	☑	§299 I：受通知時已有之**消滅時效抗辯**，得對丙主張
(C)	✗	§299 I保護之範圍為「受通知時」已存在之事由→**受通知後**始取得之抵銷要件，**不得**對丙主張

(D) ☑ 乙受通知後依法定事由解除原契約→債權消滅→得對丙拒絕給付（此為基於原法律關係之抗辯）

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - §299 I抗辯切斷時點：**受通知時**
>   - 通知時已存在→得對抗受讓人
>   - 通知後始發生→原則不得對抗（抵銷要件為典型例）
> - 但解除契約為法定事由，影響債權之存在本身→仍得對抗

十七、113年 第25題

甲向乙購買一批貨物，該貨物之貨款為新臺幣（下同）1萬元，於清償期屆至後1年，甲仍未清償。下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙得請求依法定利率計算該貨款1萬元之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率
(B) 若甲乙間無債權不得讓與之特約時，乙得將該1萬元買賣價金請求權讓與於第三人丙。但非經乙或丙通知甲，對於甲不生效力
(C) 若甲乙間無債權不得讓與之特約，乙將該1萬元買賣價金請求權讓與於第三人丙時，丙將乙所立之讓與字據提示於甲者，對於甲即生效力
(D) 若第三人丁與甲訂立契約承擔該1萬元買賣價金債務，於契約成立時，該債務即由丁承擔

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§233 I：遲延之債務以支付金錢為標的者，應依法定利率計算遲延利息；但約定利率較高者從其約定
(B)	☑	§294 I：債權原則上得讓與；§297 I：非經讓與人或受讓人通知債務人，對於債務人不生效力
(C)	☑	§297 I但書：受讓人將讓與人所立之**讓與字據提示**於債務人者，與通知有同一效力
(D)	✗	丁與**甲（債務人）**訂立→屬§301**免責債務承擔**→須經**債權人乙承認**始生效力；選項誤用§300（與**債權人**訂立時始於契約成立時移轉）

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **債務承擔類型辨析**：
>   - §300：第三人與**債權人**訂約→契約成立時**立即移轉**
>   - §301：第三人與**債務人**訂約→**非經債權人承認**不生效力
> - 本題丁與甲（債務人）訂立→適用§301→需乙承認

十八、114年 第6題

甲基於買賣契約，得請求乙支付價金，共新臺幣（下同）30萬元。若甲將對乙之30萬元價金債權出賣於丙，下列敘述，何者正確？

(A) 甲原則上應對丙擔保乙之支付能力
(B) 若乙於訂立買賣契約時，已為受監護宣告者，善意之丙得請求甲負擔權利瑕疵擔保責任
(C) 若乙無法對丙提出給付，甲應負擔代為履行之責
(D) 甲將對乙之債權出賣於丙，應於甲通知丙後，始生效力

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§350：債權之出賣人對於債務人之支付能力，除另有約定外，**不負擔保之責**
(B)	☑	§349：出賣人應擔保**債權確實存在**。乙受監護宣告→其所為法律行為**無效**（§75）→買賣契約無效→債權**不存在**→甲應負**權利瑕疵擔保**責任
(C)	✗	甲僅擔保債權存在，**不負代為履行之責**；債務人不履行為另一問題
(D)	✗	§297 I：通知對象為**債務人乙**，非受讓人丙→方向錯誤

[!NOTE]
重點整理

- **債權買賣之擔保**（§349/§350）：
  - §349：出賣人擔保**債權存在**（權利瑕疵擔保）
  - §350：**不擔保債務人之資力**（除另有約定）
- 債權出賣 ≠ 債權讓與：前者為**債權行為**（負擔行為），後者為**處分行為**

陸、債之消滅（清償／抵銷／免除）

十九、108年 第20題

A 為甲銀行之櫃台服務員，甲銀行業務科長 B 為圖自己領款方便，將自己的一本該銀行之存摺及印鑑存放於A處，以方便隨時可請A代為領款。此事實已存續5年之久。有一天，B打電話要求A為自己領出10萬元以便使用，但去電聯絡後B始知A已離職，自己帳戶內200萬元存款被盜領一空。下列敘述，何者正確？

(A) B得向甲銀行主張其將自己之200萬元給付於A為無效
(B) B得以甲及A對自己有共同侵權行為而請求損害賠償
(C) 甲銀行對A之給付對B應生清償之效力
(D) B得依民法第110條有關無權代理人責任之規定，向A請求損害賠償

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	A持B之存摺印鑑前來領款→A為**債權之準占有人**→甲銀行善意付款→依§310生清償效力→B不得主張無效
(B)	✗	甲銀行係依存摺印鑑善意付款→不構成對B之侵權行為→僅A盜領構成侵權
(C)	☑	§310：向**債權之準占有人**（持有存摺印鑑者）為清償，以債務人（甲銀行）**不知非債權人者為限**，有清償之效力
(D)	✗	A盜領並非以**代理名義**為法律行為→不構成無權代理→§110不適用

[!NOTE]
重點整理

- **債權準占有人**（§310）：具有受領債權之外觀者（如持存摺印鑑之人）
- 清償效力要件：債務人**善意**（不知非真正權利人）
- 清償效力生效後→債務消滅→真正債權人僅得向冒領人求償

二十、108年 第21題

傢具商甲出售一張書桌予乙，價金新臺幣2000元，甲、乙雙方約定，甲應將該書桌運至乙之住所，惟未約定運費由何方負擔。有關運費之負擔，下列敘述，何者正確？

(A) 由甲負擔全額之運費
(B) 由乙負擔全額之運費
(C) 由甲、乙二人平均負擔運費
(D) 由甲負擔去程之運費，而由乙負擔回程之運費

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§240：清償債務之費用，除法律另有規定或契約另有訂定外，**由債務人負擔**→甲為出賣人（交付義務之債務人），約定送交至乙住所→運費由**甲負擔**
(B)	✗	未約定運費由乙負擔，依法由債務人甲負擔
(C)	✗	§240規定由債務人負擔，非雙方平均
(D)	✗	法無此規定

[!NOTE]
重點整理

- **清償費用**（§240）：由**債務人**負擔（含運費）
- **例外**：因**債權人變更住所**或其他行為致**增加**之費用，由**債權人**負擔
- 注意區分：§373**買賣費用**（如契稅、公證費）由雙方**平均**負擔

二十一、114年 第5題

下列關於清償之敘述，何者正確？

(A) 非與債務之清償有利害關係之第三人，不得為第三人清償
(B) 債務人對非債權人之債權準占有人為清償時，依法院實務見解，須以其善意且無過失者，始生效力
(C) 債權證書已返還者，視為其債之關係消滅
(D) 清償人所提出之給付，得以雙方合意變更應先抵充費用、利息、原本之次序

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§311 I：債之清償得由**第三人為之**→原則上不論有無利害關係均得清償，僅當事人另有約定或依債之性質不得由第三人清償者例外
(B)	✗	§310：以不知其非債權人者為限（**善意**即可）→法條文義不要求「無過失」。部分實務雖有加重要求，但通說以善意為已足
(C)	✗	§325 II：債權證書已返還者，**推定**其債之關係消滅→非「**視為**」（推定得反證推翻，視為不得）
(D)	☑	§323但書：「但當事人另有**約定**者，不在此限」→得以合意變更費用→利息→原本之法定抵充順序

[!NOTE]
重點整理

- **第三人清償**（§311）：原則上任何第三人均得清償
- **準占有人清償**（§310）：以善意為要件（不知非債權人）
- **推定 vs. 視為**：推定得反證推翻；視為不得→§325 II為**推定**
- **抵充順序**（§323）：費用→利息→原本，但得**合意變更**

體系歸納

一、出題趨勢分析

主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
債之發生（懸賞廣告、強制締約）	0	1	0	1	0	1	0	3
債之效力（遲延/不能/不完全給付）	1	1	0	0	0	1	0	3
債之保全（代位權/撤銷權）	1	0	0	0	1	0	0	2
連帶債務	0	0	0	0	1	1	0	2
債之移轉（債權讓與/債務承擔）	2	1	1	1	1	1	1	8
債之消滅（清償/抵銷/免除）	2	0	0	0	0	0	1	3
合計	**6**	**3**	**1**	**2**	**3**	**4**	**2**	**21**

二、高頻考點摘要

考點	出題數	核心條文	關鍵字
債權讓與之通知與抗辯	6	§294、§297、§299	通知效力、受通知時已有事由、抵銷抗辯
債務承擔之類型	3	§300、§301、§302	免責/併存、與債權人/債務人訂立、債權人承認
連帶債務之免除與求償	2	§272、§276、§278、§281、§282	分擔部分、絕對效力、擴張求償
不完全給付（加害給付）	1	§227 I/II	瑕疵損害/瑕疵結果損害
給付遲延損害賠償	2	§231 I/II、§226	遲延後給付不能、通常事變
債權人撤銷權	1	§244 I/II	無償行為/有償行為
代位權	1	§242	自己名義、遲延責任、保存行為
清償（準占有人/費用/抵充）	3	§240、§310、§323	運費、善意、推定 vs. 視為
懸賞廣告	2	§164、§165之1	最先完成者、定期間不得撤回

三、關鍵區辨整理

比較項目	代位權（§242）	撤銷權（§244）
適用情形	債務人**怠於行使**權利	債務人**積極詐害**行為
行使方式	以**自己名義**行使債務人之權利	聲請**法院**撤銷
效果	保全債務人之責任財產，**無優先受償權**	撤銷後回復原狀
期間限制	無除斥期間	知悉起**1年**／行為時起**10年**

比較項目	§244 I（無償行為）	§244 II（有償行為）
主觀要件	**無需**受益人惡意	債務人**知情**＋受益人**亦知其情事**
舉證責任	債權人僅需證明有害及債權	債權人另需證明雙方知情

比較項目	免責債務承擔（§300/§301）	併存債務承擔
原債務人	**脫離**債之關係	**不脫離**，與承擔人負同一債務
§300	第三人與**債權人**訂立→**立即移轉**	不適用
§301	第三人與**債務人**訂立→需**債權人承認**	不適用
與保證之差異	—	承擔人非保證人，負**同一之債務**

比較項目	§227 I（瑕疵給付）	§227 II（加害給付）
損害類型	**瑕疵損害**（標的物本身）	**瑕疵結果損害**（固有利益）
法律效果	準用給付不能（§226）或給付遲延（§231）	得請求損害賠償
典型案例	買賣物品質不符	罹病寵物致原有寵物死亡

本文件整理自 108-114 年司律一試民法考古題，共 21 題，涵蓋債編總論之核心考點。